

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/431/25

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תנאים למסירת התפוס לפי צו), התשפ"ג – 2022

1. תיקון סעיף 34. בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969,¹ בסעיף 34, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) לא יצווה בית המשפט על המשך החזקת התפוס כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שמצא כי לא ניתן להשיג את מטרת ההחזקה או המשך ההחזקה בדרך של שחרור התפוס או שחרורו בתנאים, ולאחר ששקל את הפגיעה שבהמשך החזקת התפוס בזכות הנאשם ובכלל זה, בזכות לקניין, לפרטיות ולחופש העיסוק."

דברי הסבר

תפיסה בפועל של רכוש על ידי משטרת ישראל למעשה שוללת מן הבעלים שהועמד לדין, ובטרם נחרץ דינו, את האפשרות להשתמש ברכושו כגון, כלי רכב, טלפון נייד ומחשב, וזאת למשך תקופה ארוכה וכאמצעי בטחון.

המצב המשפטי היום, לא מחייב את בתי המשפט לשקול את שחרור התפוסים בתנאים מגבילים עד להכרעה סופית בתיק העיקרי, דבר הגורם נזק כספי ונזק נפשי לבעל הנכסים ואף מביא להכבדה כלכלית קשה על העסקים שלהם בזמן שהציוד שלהם מעוכב תקופה ארוכה במחסני המשטרה עד לסיום המשפט. לגבי בני אדם חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) מחייב את בתי המשפט לבחון חלופת מעצר, זאת אומרת לשקול שחרור האדם עד להכרעה סופית במשפטו (למשל באמצעות מעצר בית או באמצעות שחרור בתנאים מגבילים). מצב כאמור אינו מתקיים באשר לרכוש.

תיקון זה מבקש לחייב את בתי המשפט לבחון האם מתקיימת עילה להמשך תפיסת החפץ בידי

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

המשטרה, ואם כן – האם ניתן להגשים את תכלית התפיסה באמצעות שחרור החפץ בכפוף להגבלות מידתיות אשר תגשמו את התכלית הטמונה בתפיסה, בד בבד עם מיתונה והחלשתה של הפגיעה בזכויות של האדם לקניין, פרטיות וחופש עיסוק. במילים אחרות, לבדוק אם קיימת "חלופת תפיסה" אשר תגשים את מטרת התפיסה בדרך שתפגע פחות בזכויות של בעל הנכס.

התיקון מבקש לחייב שופט אשר דן בבקשה להחזרת תפוס, לשקול את שחרור התפוס (למשל המשאית, הרכב או המחשב) בתנאים מגבילים (למשל ערובה, ביטוח החפץ לטובת המדינה או שעבוד הנכס לטובת המדינה).

אם החוק יתוקן, המצב המשפטי יחייב הלכה למעשה את בתי המשפט לערוך ביקורת על מעשי המשטרה, כלומר לבדוק האם המשך החזקת הנכס בידי המשטרה אינו פוגע בבעלים במידה העולה על הנדרש, ולא רק לבדוק האם תפיסת הנכס נעשתה לפי חוק – שזהו המצב המשפטי השורר כיום.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1091/24).

הצעת החוק זהה לפ/1091/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)